XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik, költségvetését az 1. Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím tartalmazza. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: „GVH" vagy „Hivatal") autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a közösségi versenyjog szabályait (versenyfelügyelet), a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket (versenypártolás), illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez (versenykultúra fejlesztés).

Feladatkör, tevékenység

Intézmény név: Gazdasági Versenyhivatal

Törzskönyvi azonosító: 325279

Honlapjának címe: www.gvh.hu

Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége

Jogszabályi környezet változása

2010 végén illetve 2011 folyamán az Országgyűlés több olyan törvényt fogadott el, amelyek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Tpvt.) érintő módosításokat tartalmaztak. 2011. január 1-jével változtak a Tpvt.-nek a **panaszok kezelésére**[1] és a **közérdekű igényérvényesítésre**[2] vonatkozó rendelkezései, valamint a **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szervezetek** vonatkozásában új, sajátos fúziós eljárási szabályok kerültek bevezetésre. Emellett 2011 folyamán a versenytörvény számos kisebb súlyú, alapvetően jogtechnikai, illetve költségvetéshez kapcsolódó módosítása is hatályba lépett.[3] A Tpvt.-nek a panaszok kezelésére vonatkozó szabályait érintő változtatások célja a panaszokkal kapcsolatos

[1] A Tpvt. 43/I. §-át a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 228. § (3) bekezdése módosította.

[2] A Tpvt. 92. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztók polgári jogi igényeinek megsértése iránt, ha a vállalkozás tevékenysége a Tpvt. vagy az Fttv. rendelkezésébe ütközik, és a jogsértő magatartás a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés alapján meghatározható körét érinti.

[3] A Tpvt. 43/A. §-ának 2011. évi LXIV. törvénnyel történő módosítása a GVH bírságbevételei meghatározott részének szélesebb körű, illetve rugalmasabb felhasználását tette lehetővé. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel való összhang érdekében 2011 végén módosult a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdése, valamint a 78. §-ának (1) és (6) bekezdése.

ügyintézés egyszerűbbé tétele, az eljárások gyorsítása volt. Az új szabályok szerint a panaszt a Hivatal – amennyiben a panaszban megjelölt magatartás más hatóság hatáskörébe tartozik – ennek megállapítását követően az eddigi 15 nap helyett 8 napon belül megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. A panaszeljárás változása érintette továbbá a panaszosok tájékoztatását is; az új szabályok szerint a panaszost – a panasz áttétele esetén kívül – akkor kell tájékoztatni panasza sorsáról, ha a panasz alapján versenyfelügyeleti eljárás indul, illetve ha a panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban a versenyfelügyeleti eljárás már folyamatban van vagy lezárult. A közérdekű igényérvényesítés szabályait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosította akként, hogy 2011. január 1-jétől a jogsértéstől – folyamatos magatartás esetében a magatartás abbahagyásától – számított három év áll a GVH rendelkezésére, hogy közérdekű igényérvényesítés alapján keresetet indítson.

A **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának** különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2011. évi CXV. törvény a Tpvt. 28. §-át egy (4) bekezdéssel, valamint egy 29/A. §-sal kiegészítve, illetve a Tpvt. 30. §-ának és 63. §-ának módosításával egy sajátos fúziós eljárást vezetett be a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. §-a szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szervezet[4] felszámolási eljárása során létrejött, az illető gazdálkodó szervezet vagy vállalkozásrésze feletti irányításszerzést vagy irányításváltozást eredményező összefonódás tekintetében. Ezek lényege, hogy mind az összefonódás iránti kérelem benyújtására, mind pedig a kérelemnek a Hivatal általi elbírálására a főszabályok szerintinél rövidebb határidők irányadóak.

A versenyjogi szabályozást érintő további változás, hogy 2011 októberében kihirdetésre kerültek az **új csoportmentességi rendeletek**[5]. Az új rendeletek a 2010-ben elfogadott új uniós csoportmentességi rendeletekkel való összhang megteremtését szolgálják.

A szélesebb jogi környezetnek a GVH-t érintő változásai közül kiemelendők a **médiaszolgáltatások és az elektronikus hírközlés** piacán bekövetkezett változások. A piac felügyeletét a továbbiakban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), a médiaszolgáltatások vonatkozásában pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa látja el. A 2010 végén elfogadott, a médiaszolgáltatásokról és a

[4] A 2011. évi CXCVII. törvény alapján 2012. január 1-jétől „stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősített gazdálkodó szervezet" a megjelölése.

[5] 202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről,
203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről,
204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről,
205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről,
206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 171. §-a alapján, 2011. január 1-jét követően olyan vállalkozások közötti összefonódás engedélyezésékor, amely vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok tagjai szerkesztői felelősséget viselnek, és amelyek elsődleges céljai a médiatartalom nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton vagy nyomtatott sajtóterméken keresztül, az eljárásban szakhatóságként az NMHH is részt vesz.

Versenyfelügyeleti tevékenységet érintő fejlesztések, rendkívüli feladatok, ezek rövid értékelése

A versenyjogi jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése érdekében – a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) döntése nyomán és egy nyilvános konzultációt követően – a GVH visszavezette korábbi antitröszt ügyekben alkalmazott **bírságközleményét**[6], melyet a szakmai közvélemény is sürgetett. Európa egyik legtranszparensebb bírság útmutatója meghatározza a bírságolás alapelveit, és bemutatja a bírság kiszabásának menetét, szempontjait, azok tartalmát és egymáshoz viszonyított súlyát.

A Hivatal ügyfélbarát jellegét erősíti a **fúziós eljárásrend** fejlesztése. A Hivatal – nyilvános konzultációt követően – 2011 végére elkészítette az új fúziós bejelentési űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó egyeztetések legjobb gyakorlatát összefoglaló tájékoztatót. A sajátos fúziós eljárásrend kialakításakor a GVH elsődleges célként tekintett az eljárás átláthatóságának és gyorsításának fejlesztésére.

A GVH és a GVH VKK 2011. május 30-án **„Európai Versenynap”** elnevezéssel nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett, melynek megrendezése hagyományosan az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét ellátó tagállam versenyhatóságának feladata. A rendezvény nyitó részében Joaquín Almunia, az Európai Bizottság alelnöke és versenyügyi biztosa is beszédet tartott, így a konferenciát kiemelt figyelemmel kísérte az európai szakmai közvélemény is.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával közös szervezésben 2011. május 31-én került sor az „**Európai Versenynap Plusz”** elnevezésű rendezvényre, amelyen az Európai Versenynap több előadója-résztvevője, illetve magyar és külföldi versenyjogi szakemberek cseréltek eszmét a versenyjog és a versenypolitikai különböző és sokrétű témakörében, úgy, mint a gazdasági válság hatása a versenyjogra, a versenyhatóságok működésének, ténykedésének hatékonysága vagy a kartell jogsértések kriminalizálása.

A GVH az **olasz versenyhivatal**lal és az állami támogatások témaköréért felelős **brit minisztériummal** közösen még 2009-ben nyújtott be pályázatot az **albán** és a **moldáviai** versenyhatóságok technikai segítségnyújtás (twinning) konstrukcióban történő megsegítésére. 2010 elején született meg a döntés, amely értelmében közös pályázatunk nyert. 2010 során kidolgoztuk a program részleteit és 2011-ben a GVH

[6] A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2012. sz. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21.§-a, illetve az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról

szakértői 10 szakmai szemináriumot tartottak az albán versenyhatóság munkatársai részére Tiranában. További 2 alkalommal összesen 9 albán szakértő látogatott a GVH-ba, ahol egyhetes szakmai utak keretében tájékozódtak a magyar versenyjogról és annak alkalmazási gyakorlatáról, tapasztalatairól.

Intézményhálózat és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A hatékony ügykezelés megvalósítása céljából, a GVH 2011. március 1-jétől **megújította a panaszkezelési eljárását.** Az új szabályok hatályba lépésével egy olyan előzetes szűrési rendszert alakítottunk ki, amely alkalmazásával csak az a panasz kerül továbbításra a vizsgáló irodára, amelyből nagyobb eséllyel indítható versenyfelügyeleti eljárás. Az új rendszer bevezetése a versenyfelügyeleti eljárásokra fordítható erőforrások növelését célozza. Előzetes kimutatásaink alapján az új panaszkezelés által a panaszok mintegy 2/3-a zárult az Ügyfélszolgálaton.

Az **összefonódásokkal kapcsolatos eljárásokat** érintően, átfogó strukturális reformba kezdett a GVH, melynek alapvető célja, hogy a vizsgálatok gyorsabban és az eddigieknél is magasabb szakmai színvonalon folyjanak. A Hivatal a vizsgálati határidőket különösen az érdemi versenyhatásokkal nem járó, egyszerűsített eljárásban engedélyezhető tranzakciók esetében kívánja rövidíteni, ezzel is hozzájárulva a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez.

A különböző iparágakban zajló versenyfelügyeleti eljárások és ágazati vizsgálatok hatékony lefolytatása és koordinálása érdekében, a GVH előkészületeket tett a **Hivatal antitröszt tevékenységet ellátó szervezeti egységeinek strukturális reformjára**. Az újítás célja, hogy a GVH az antitröszt tárgyú vizsgálatokban minél egységesebben és hatékonyabban léphessen fel.

Versenyfelügyeleti eljárások

A 2011. évben összesen 109 versenyfelügyeleti eljárás indult, ebből 26 kérelemre, 83 pedig hivatalból. 114 eljárás zárult le, ebből 85 ügy versenytanácsi szakban, 29 ügy pedig vizsgálati szakban került lezárásra, összesen 5 esetben került sor kötelezettségvállalásra. A tavalyi évben összesen 830,5 millió Ft bírság került kiszabásra.

Versenypártolás

A GVH-nak észrevételezésre megküldött jogszabálytervezetek száma megfelelt az előző évek gyakorlatának (2010: 210; 2011: 202), ugyanakkor az összes elfogadott jogszabály számához viszonyítva megállapítható, hogy arányaiban kisebb számban kerültek megküldésre a GVH-nak a jogszabály-tervezetek, így ezen belül azok is, amelyek a GVH feladatkörét érintik. A beérkezett tervezetekre a GVH 68 esetben tett

észrevételt. A tervezetek többnyire a közigazgatási hatósági eljárás új szabályozásával, illetve a Hivatal működését érintő igazgatási szabályok újraalkotásával függtek össze, így összességében csak megközelítőleg minden negyedik tervezet igényelt a versenyfeltételek, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatallal összefüggő részletes észrevételt.

A versenykultúra fejlesztése

A Hivatal 2011. évben is kiemelten kezelte tevékenységének harmadik pillérét, a versenykultúra fejlesztését, így a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztését, illetve a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulást.

A GVH VKK 2011-ben jelentette meg és mutatta be a széles közönségnek legújabb magyar nyelvű szakkönyvét, Simon Bishop és Mike Walker: Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana. Alapfogalmak, alkalmazások és mérési módszerek[7] című művét. 2011 során mind megjelenésében, mind tartalmában megújította az eredetileg 2005-ben alapított Versenytükör című időszaki – félévente megjelenő – folyóiratot, mely versenyjoggal, versenypolitikával foglalkozó jogi és közgazdasági írásoknak ad helyet.

A GVH VKK 2011-ben meghatározott témákra pályázatot hirdetett, amelyek keretében a megfelelő referenciákkal bíró pályázók által benyújtott, szakmailag megalapozott és reális költségtervvel rendelkező pályázati programok nyerhettek – teljes vagy részleges – támogatást.

2005-ben a GVH, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozta az **OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központot** („**ROK**”), mely az OECD Verseny Részlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.[8] A ROK révén Magyarország és a GVH szellemi központként vezető szerepet kapott a régión belül a fiatal piacgazdaságok fejlesztésében való részvétel és technikai segítségnyújtás terén, mivel a ROK működése nagyban hozzájárul a versenyjogi jogalkalmazás régión belüli elismertségéhez.

A ROK 2011-ben összesen 253 résztvevőt és 50 előadót látott vendégül programjain, ami 673 embernapnyi szakképzést jelent. 14 ország vagy nemzetközi szervezet szakértői és 34 ország résztvevői látogatták a ROK programjait.

---

[7] The Economics of EC Competiton Law. Concepts, application and measurement (3rd edition, Sweet&Maxwell Ltd., 2010)

[8] A ROK honlap címe: www.OECDHungaryCompetitionCentre.org, illetve a honlap elérhető a GVH honlap (www.gvh.hu) nyitóoldalán elhelyezett RCC logóra kattintva is.

Ágazati vizsgálat

A Hivatal 2010. nyarán ágazati vizsgálatot indított a lakás-takarékpénztárak piacán, amely vizsgálat 2011. május 19-én zárult le. A GVH sajtótájékoztató keretében mutatta be az ágazati vizsgálat legfontosabb eredményeit.

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok

A GVH nemzetközi kapcsolatait 2011-ben is főként az Európai Unió és a tagállamok versenyhatóságaival, továbbá a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (*Organisation for Economic Co-operation and Development* – OECD), illetve a Nemzetközi Versenyhálózat (*International Competition Network* – ICN) keretében folytatott, valamint a kétoldalú együttműködések határozták meg. Külön említést érdemel a ROK is, melynek tevékenységéről a versenykultúráról szóló címben külön említést teszünk. 2011-ben megalakult az OECD Nemzeti Tanács, amelyben a GVH is képviselteti magát.

2011-ben az uniós versenyjog alkalmazásához kapcsolódóan a nemzetközi együttműködés egyik fő irányának továbbra is az **operatív, ügy-vonatkozású kapcsolattartás** bizonyult, amely az EU tagállamok és az Európai Bizottság versenyhatóságai együttműködésének kereteket adó ECN keretében valósult meg. A nemzetközi együttműködési tevékenység egy jelentős része, nevezetesen az ECN különböző fórumain történő GVH szerepvállalás, 2011 során is aktív volt. Megnyilvánult ez részben abban, hogy a német versenyhatóság (Bundeskartellamt) mellett a magyar versenyhatóság tölti be a társelnöki funkciót az ECN gyakorlati működési tapasztalatainak az elemzéséért felelős „Együttműködési Munkacsoportban”. Másrészt a GVH aktív szerepet vállalt az ágazat-specifikus témákkal foglalkozó ECN munkacsoportokban is.

A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása

Előirányzatok alakulása

A GVH fejezet 2011. évi költségvetésének kiadási és támogatási főösszegét az Országgyűlés 1275,8 millió Ft összeggel hagyta jóvá, amely megegyezett a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása költségvetésével. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló - 2011. évi XXXII. törvénnyel módosított - 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: Kvtv.) a fejezet részére 63,8 millió Ft összegű fejezeti tartalékképzési kötelezettséget írt elő.
2011. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások következtében a fejezetnél összességében 2.392,0 millió Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzat-módosítások jogcímeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Gazdasági Versenyhivatal fejezet

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Kiadásból személyi juttatás**
2010. évi CLXIX. törvény	**1275,8**		**1275,8**	**876,3**
8/2005. (II.8.) PM rendelet - prémium évek programban résztvevők juttatása	25,9		25,9	20,4
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet - ösztöndíjas foglalkoztatottak juttatásai	2,8		2,8	2,8
209/2004. (VII.9.) Korm. rendelet nemzeti szakértők juttatása	3,5		3,5	2,8
352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet - 2010. évi eseti kereset-kiegészítés	0,3		0,3	0,2
2010. évi előirányzat-maradvány felhasználás	197,1	197,1		33,2
Működési bevétel	878,9	878,9		123,9
Felhalmozási bevétel	7,7	7,7		
Módosított előirányzat	**2392,0**	**1083,7**	**1308,3**	**1059,6**

Az előirányzatok teljesítésének alakulása

Megnevezés	**2010. évi tény**	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi törvényi módosított előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi tény**	**5/1**	**5/4**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2268,4	1275,8	1275,8	2392,0	1873,2	83%	78%
ebből: személyi juttatás	1195,0	876,3	876,3	1059,6	993,1	83%	94%
központi beruházás							
Bevétel	873,5			886,6	886,6	101%	100%
Támogatás	1448,1	1275,8	1275,8	1308,3	1308,3	90%	100%
Előirányzat-maradvány	143,9	–		197,1	197,1	137%	100%
Létszám (fő)	116	125			119	103%	

Kiadások

A Hivatal 2011. évi engedélyezett létszáma 125 fő volt.
2011. évben a Hivatal ösztöndíjas foglalkoztatás keretében 6 fő pályakezdővel állt szerződésben, akiknek ez a foglalkoztatási forma lehetőséget teremt arra, hogy a

Hivatal feladatait, illetve egyes szervezeti egységek tevékenységét megismerjék, és a tanultakat a gyakorlatban hasznosítsák.
A prémium évek program keretében 2011. évben 5 fő foglalkoztatása valósult meg.
2 fő nemzeti szakértőként dolgozott Brüsszelben.

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét. Az éves munka elismeréseként rendelkezésre álló jutalom keret felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt meg.

A járulékalapot képező kiadások után a befizetési kötelezettségeknek a Hivatal eleget tett.

A dologi kiadások 168,0 millió Ft eredeti előirányzata évközben irányítószervi hatáskörben bírságbevételek és az eljárási díjak terhére, saját hatáskörben az előirányzat-maradvány terhére történt módosítás következtében 519,0 millió Ft összegre módosult.
Az év folyamán a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések figyelembe vették a rendelkezésre álló forrásokat, így likviditási probléma nem keletkezett.

Az egyéb működési célú támogatások és kiadások 234,5 millió Ft összegű módosított előirányzata a Versenykultúra Központ tevékenységi körébe tartozó pályázatok, szakmai együttműködések finanszírozását szolgálta.

2011. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió Ft volt, amely 2011. évben a Hivatal hatósági bevételeit érintő jogszabály módosítása következtében 225,2 millió Ft összeggel növekedett. Az előirányzat lehetővé tette a Hivatal szakmai munkája hatékonyságát növelő informatikai és a székház biztonságtechnikai átalakítását célzó beruházások közbeszerzési eljárásának lefolytatását. Az előirányzat 24,6 millió Ft összeggel teljesült, mivel a beruházások megvalósítása 2012 első félévére húzódott át.

Bevételek

A kiadások finanszírozását költségvetési támogatás, a Tpvt. hatályos rendelkezései alapján felhasználható bírság bevétel és eljárási díjbevétel, támogatásértékű bevétel, pályázat útján elnyert forrás biztosította.

A Tpvt. 43/A. §-a határozza meg központi költségvetésbe befolyt bevételek Hivatalnál történő felhasználásának mértékét és jogcímet. A jogszabályi hely 2011. június 16-a módosítása pontosította a felhasználás jogcímeit, nagy hangsúlyt fektetve a Hivatal szakmai munkája hatékonyságát növelő célok megvalósításához szükséges források biztosítására. A mértékét tekintve a bírság bevétel esetében a tárgyévet megelőző két

évben befolyt bírság teljes összege egy évre számított átlagának 25 %-a, eljárási díjak tekintetében a tárgyévet megelőző évben befolyt eljárási díj teljes összege felhasználására adott felhatalmazást a jogszabály. 2011. évben a bírságbevételek terhére 599,5 millió Ft összeggel, az eljárási díjak terhére 244,0 millió Ft összeggel nőtt a bevételi előirányzat és teljesítés.

A bevételek 886,6 millió Ft összegben teljesültek, melyből a felhalmozási célú bevételek 7,7 millió Ft-ot tettek ki.

Előirányzat-maradvány alakulása

2010. évben 197,1 millió Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett. A 192,6 millió Ft összegű kötelezettségvállalásból a szerződéseknek megfelelően 174,6 millió Ft összeg teljesült. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és a meghiúsult kötelezettségvállasok 22,5 millió Ft összege a központi költségvetés részére átutalásra került.

A Hivatal 2011. évben eleget tett a maradványtartási kötelezettségnek.

2011. évben fejezeti szinten összesen 518,8 millió Ft összegű előirányzat maradvány keletkezett, amelyből a fejezeti tartalék összege 63,8 millió Ft volt. A hivatal 455,0 millió Ft összegű előirányzat maradványából 367,4 millió Ft összeg kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt összegből 38,1 millió Ft összeget, továbbá a fejezeti tartalék jogcímen képződött maradvány 63,8 millió Ft összegét visszahagyásra javasoltuk.

Egyéb

A Hivatal 2011. december 31-i mérlegének főösszege az előző évhez képest 271,3 millió forint összeggel növekedett. Ennek alapvető oka a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szerződések 2012. első félévi megvalósulása, amely eszköz oldalon a pénzeszközök, forrás oldalon a tartalékok előző évhez képest növekedéssel járt.

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2011. évben a GVH létrehozta és 3,0 millió Ft összeggel támogatta a GVH Kulturális és Sport Egyesületét.

A Hivatal 2011. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú társaságban (köz)alapítványban vagyonrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

Fejezeti egyensúlyi tartalék

A Kvtv. 29. § (3)-(4) bekezdései értelmében 2011. március 31-ig az I-VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely a XXX. Gazdasági Versenyhivatalnál 63,8 millió forint volt. A törvény értelmében a tartalék felhasználásáról az Országgyűlés döntött. A Kvtv.-ben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló 93/2011. (XII. 14.) OGY határozat alapján az Országgyűlés a Kvtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott fejezeti tartalékok felhasználását nem engedélyezte. A GVH fejezetnél létrehozott tartalék a beszámolás során kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

Megnevezés	**2010. évi tény**	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi törvényi módosított előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi tény**	**5/1**	**5/4**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0	0	0	63,8	0	-	0%
Támogatás	0	0	0	63,8	63,8	-	100,0%

millió forintban

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás (Fejezeti tartalék létrehozása)	63,8	0	63,8	0
2011. évi módosított előirányzat	**63,8**	**0**	**63,8**	**0**

Budapest, 2012. június

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ELNÖK

Dr. Juhász Miklós